

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo Parte Peticionaria vs CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL Parte Peticionada	Caso NÚM. SJ2025CV00617 SOBRE: Procedimiento Especial, Solicitud de Paralización al no contar con un Permiso Único y operar sin permisos, Artículo 8.4A Ley Núm. 161-2009, según enmendada.
---	---

MOCIÓN EN SOLICITUD DE DESESTIMACION
AL ILUSTRADO TRIBUNAL:

COMPARECE la parte peticionada de epígrafe por medio de su representación legal que suscribe y respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. El caso de epígrafe tiene señalada vista para el próximo 28 de febrero de 2025.
2. Este caso comienza con la petición del Municipio Autónomo de San Juan, en adelante MASJ, el pasado 27 de enero de 2025.
3. En su petición el MASJ está solicitando la paralización de las operaciones del peticionado por no tener el permiso único.
4. Que este había solicitado el permiso único bajo el caso núm. 2023-480813-PU-204641, y que se le había notificado el 22 de mayo de 2023 y el 30 de mayo de 2023, que no tenía legitimación activa por no ser titular de la propiedad.
5. Ante estos hechos se archivó su solicitud el pasado 9 de febrero de 2024.
6. El pasado 19 de diciembre de 2024 en una inspección del propio municipio se le notifica que está operando sin contar con el permiso único. Que su solicitud esta archivada en el sistema.
7. Además, se hace mención sobre el caso K PE2008-3007 donde en sentencia emitida por el Honorable Tribunal de San Juan se establece el 30 de septiembre de 2024 que los terrenos pertenecen a MASJ.
8. Alega la peticionada que debido a ello nunca podrá obtener el permiso único al no contar con la titularidad de los terrenos.

DERECHO APLICABLE Y DISCUSION

A. Ley 161 del 1 de diciembre de 2009, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico

La ley establece en su Exposición de Motivos:

“Puerto Rico atraviesa por un momento histórico de crisis económica y fiscal sin precedente. Como una de las estrategias para rescatar nuestra economía, tenemos que

reformular el deficiente sistema para la evaluación y otorgamiento de permisos de manera que éste sirva de dínamo a diversas alternativas de desarrollo que permitan al Gobierno de Puerto Rico atender las necesidades del pueblo puertorriqueño. Según esbozado en el Programa de Cambio y Recuperación Económica 2009-2012, una estrategia importante es lograr un gobierno simple y eficiente. Con esta pieza legislativa, se persigue reestructurar los procesos de planificación para facilitar el desarrollo económico, devolver la confianza en nuestras agencias planificadoras, brindar certeza al proceso de permisos y garantizar un desarrollo sustentable en armonía con nuestro ambiente. El proceso de permisos –para el desarrollo de obras de construcción en Puerto Rico se encuentra en un estado crítico que atenta negativamente contra diversos frentes socioeconómicos, culturales y empresariales. La realidad ineludible nos indica que el proceso en la evaluación para el otorgamiento de permisos es una de las áreas más problemáticas y deficientes que realiza el Gobierno. Por consiguiente, el mismo afecta gravemente nuestro desarrollo en general. Por ello, resulta indispensable que atendamos con prioridad esta situación negativa y diseñemos nuevas alternativas para atender la misma.

... La estructura vigente del proceso de permisos ha confrontado problemas de efectividad en su funcionamiento por muchos años. A manera de ejemplo, en 1979, y a tan sólo 4 años de existencia, el ex-Gobernador Carlos Romero Barceló tuvo que crear una “Unidad Interagencial Especial” con el fin de combatir la burocracia en la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). El constante fracaso de este proceso y la frustración que ha causado es aún más evidente. La ley orgánica de ARPE ha sido enmendada aproximadamente 20 veces. Por décadas los gobernadores han emitido varias órdenes ejecutivas en un intento de conseguir alternativas para atender la situación de burocracia e ineficiencia en el proceso de permisos. De hecho, la magnitud del problema ha sido tal que el gobierno ha recurrido a la creación de organismos que coexisten de manera paralela con ARPE, como lo han sido el Centro de Gestión Única (CGU), el Centro de Trámite Acelerado (CTA) y el Centro Expreso de Trámites (CET). Las causas del problema de permisos de Puerto Rico son ampliamente conocidas. Estas causas son críticas en el proceso e incluyen, entre otras:

- 1. Reglamentación excesiva y duplicidad de los trámites de evaluación de casos a nivel interno e intergubernamental;*
- 2. Procesamiento manual lento;*
- 3. Manejo excesivo y oneroso de documentación;*
- 4. Falta de cumplimiento con los términos de tiempo establecidos;*
- 5. Falta de fiscalización efectiva;*
- e 6. Incertidumbre y desconfianza en el proceso.”*

Conforme a lo expresado en su exposición de motivos esta ley se creó para agilizar las solicitudes de permisos y promover la economía ante la situación fiscal del país. La misma se crea con el propósito de ayudar a distintos sectores económicos a poder conseguir sus permisos sin necesidad de duplicar esfuerzos y tiempo. El sistema recoge el permiso de uso y las licencias necesaria para operar. Su

objetivo no es penalizar a los negocios existentes sino organizar los permisos y licencias bajo un solo sistema.

La propia ley establece que los permisos de uso son de naturaleza in rem:

El **Artículo 9.6 de la Ley 161 del 2009** establece:

“Naturaleza in rem de los permisos. (23 L.P.R.A. § 9019e) A los fines de esta Ley, los permisos son de naturaleza in rem. En ningún caso se requerirá la expedición de un nuevo permiso, siempre y cuando el uso autorizado, permitido o no conforme legal, continúe siendo de la misma naturaleza y no sea interrumpido por un período mayor de dos (2) años. Los permisos de uso para vivienda no tendrán fecha de expiración. En cuanto a usos no residenciales, cuando ocurra un cambio de nombre, dueño o un sucesor, la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, lo transferirá a un permiso único de manera automática, una vez presentada la correspondiente solicitud de transferencia de permiso de uso, a nombre del nuevo dueño o sucesor, siempre y cuando el uso autorizado de la propiedad o establecimiento continúe siendo de la misma naturaleza, según se establezca en el Reglamento Conjunto de Permisos. Se incluirá en el permiso único el certificado de salud ambiental, la licencia sanitaria, otras licencias aplicables y el certificado de inspección para la prevención de incendios. La Oficina de Gerencia de Permisos, el Profesional Autorizado o Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, notificarán la transferencia de las autorizaciones arriba descritas a las agencias y/o municipios aplicables para que tomen las acciones que en derecho procedan. Las autorizaciones transferidas en cumplimiento de este Artículo tendrán el mismo término y fecha de vigencia que la original. Si no se llevó a cabo una inspección, cuando se realice la misma se concederán nuevos términos de vigencia. Cuando un solicitante requiera un permiso de uso o permiso único para establecer una actividad o acción de la misma naturaleza a una ya autorizada en la propiedad y la misma se encuentra vigente, pero a nombre de otro dueño, éste podrá presentar el permiso de uso o permiso único existente para obtener de forma automática el permiso, según se establezca en el Reglamento Conjunto de Permisos. Ninguna agencia, municipio o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico podrá establecer requisitos o negar servicios en contravención con las disposiciones de este Artículo y de esta Ley. Todo edificio utilizado para un uso no residencial exhibirá en un lugar visible para el público el permiso de uso o permiso único, el cual será impreso por el Profesional Autorizado, el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, o la Oficina de Gerencia de Permisos, según corresponda, en el formato distintivo establecido mediante reglamento por la Oficina de Gerencia de Permisos. La Oficina de Gerencia de Permisos o Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, podrá expedir permisos de uso de carácter temporero para realizar una actividad de corta duración, las cuales se establecerán por reglamento...” Énfasis nuestro.

Nótese que la ley habla de **permiso de uso o permiso único**. Establece que el permiso es a la propiedad (in rem) no a la persona. Que el mismo no debe sufrir cambios a menos que sea por cambio de dueño o de actividad. Mas importante aun que los Municipios Autónomos no pueden actuar en contra versión con la Ley. Y que la vigencia de los permisos que migren no va a variar.

Establece la Ley en su **Artículo 8.4A**. — Permiso Único. (23 L.P.R.A. § 9018c-

“Todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, así como todo negocio nuevo o existente, obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus operaciones, el cual incluirá: permiso de uso; certificación de exclusión categórica; certificación para la prevención de incendios; certificación de salud ambiental; licencias sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable requerida para la operación de la actividad o uso del negocio. **El propósito del permiso único es consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y adjudicación de las solicitudes requeridas para iniciar o continuar la operación de un negocio.** Disponiéndose que la Oficina de Gerencia de Permisos será la entidad encargada de expedir las certificaciones y licencias necesarias para la expedición de un Permiso Único. “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico. Sólo podrá solicitarse un Permiso Único cuando se incluya como parte de la solicitud, la autorización para el uso del negocio o proyecto. Toda persona que posea un permiso de uso vigente, al solicitar una enmienda o cambio de nombre, presentará una solicitud de Permiso Único.”

Este artículo establece la migración del permiso de uso a la de Permiso Único. El permiso de uso no queda invalidado por la ley. El mismo sigue vigente y una vez cumplidos otros requisitos debe ser transparente su migración al Permiso Único. La ley no cancela el permiso de uso.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa el peticionario tiene un permiso de uso con número 96-5-1901, que data del 12 de agosto de 1996 bajo ARPE (Anejo 1). Y de hecho ha estado operando desde esa fecha ininterrumpidamente hasta ahora. Este es su lugar de trabajo y el sustento de su familia.

Además, como establece la ley dicho permiso es **“In Rem”**. El mismo es vigente y no es alterado por la ley 161 (2009).

El mismo **Artículo 9.6 de la Ley 161 del 2009**, anteriormente citado, establece: “El propósito del permiso único es consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y adjudicación de las solicitudes requeridas para iniciar o continuar la operación de un negocio” (énfasis nuestro), o sea, el propósito del permiso único **no es**, anular o pretender detener la operación de un uso el cual cuenta con un permiso vigente, si no, solicitar, obtener y conceder, todas las licencias que sean necesarias para la operación de un negocio, y en el caso que nos ocupa, serian de aplicación las licencias del **Negociado de Prevención de Incendios y el Departamento de Salud**, quienes, dicho sea de paso, **son las únicas Agencias con jurisdicción para disponer y multar** cuando se incurra en violaciones a las mismas y **no el Municipio Autónomo de San Juan**, como pretende hacer el MASJ en el presente caso.

Sobre el Requisito de Titularidad

En su petición MASJ expresa que la razón por la que el permiso de uso no ha podido migrar al Permiso Único ha sido por que el sistema tiene un requisito de Titularidad sobre el terreno.

A estos efectos el MASJ presenta la sentencia del caso K PE2008-3007. En dicho caso se solicitó un relevo de Sentencia por parte de William Rosaly Molina por ser parte indispensable del caso que no se incluyó (Ver Anejo 2). Adicional a ello el Sr. William Rosaly Molina (hermano de Carlos Rosaly Molina) ha solicitado un Expediente de Dominio sobre la propiedad de referencia (Ver Anejo 3). Por cuanto la posesión de dicha propiedad actualmente es del Sr. William Rosaly Molina. Este ha autorizado

mediante contrato que Carlos Rosaly Molina, el peticionario, pueda hacer uso de las facilidades ubicadas en el terreno. (Ver Anejo 4), pues dicha propiedad cuenta con un permiso de uso número 96-5-1901 (ver anejo 1), el cual es expedido a la propiedad (“In Rem”), estando el mismo vigente y en todo su vigor a esta fecha, el uso autorizado ha operado ininterrumpidamente desde al año 1996.

Siendo así el MASJ como agencia debe proceder con la solicitud de migración del permiso de uso existente al de Permiso Único.

Que ante el archivo de la solicitud previa del peticionario este ha presentado una nueva solicitud bajo las condiciones sobre la titularidad antes mencionadas bajo el Caso 2025-619236-PU-391691 como informa en su moción informativa el MASJ. Esta solicitud debe ser evaluada para proceder con la migración del permiso de uso existente al Permiso Único por el propio MASJ.

Cabe señalar que esta situación luce ser un conflicto de interés pues el MASJ está haciendo la presente acción siendo ella misma la que evita administrativamente que el peticionario tenga su Permiso Único. Esto ante el conflicto de la titularidad que alega el propio municipio. En otras palabras, MASJ es juez y parte en la controversia al no emitir el Permiso Único y requerirlo por después al peticionario.

SUPLICA

Por las razones que anteceden respetuosamente entendemos que no procede el recurso solicitado toda vez que la propiedad donde ubica el uso (“In Rem”) autorizado, posee el permiso de uso número 96-5-1901 el cual está vigente y en todo su vigor a esta fecha. El peticionario tiene un permiso de uso, el mismo tiene una solicitud para migrar dicho permiso al permiso único y es la propia entidad promotora la única razón por la cual no se otorgado el mismo. Que las acciones de la peticionada van contra las razones de la creación de la propia ley 161 del 2009.

POR TODO LO CUAL, respetuosamente se solicita a este Ilustrado Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado, declare con lugar la presente solicitud, y dicte conforme a derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Ponce, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2025

f/RAMON MORENO BERRIOS
RUA 17,887
302 PASEO DEL REY
Ponce, P.R. 00716
Tel: 787-398-4282